

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....LC1660

Tocache, 19 MAY 2022

VISTO:

El memorándum N°245-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 04 de abril del 2022, el Informe Técnico Final N°002-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPADD, de fecha 03 de abril de 2022 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes.

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D. N°001416 se resuelve en su ARTICULO 1° **INSTAURAR** Proceso Administrativo Disciplinario al Prof. **Flores Caballero Alberto** (DNI N°19429066), docente nombrado de la I.E. N°0427-Jose Carlos Mariátegui – La Chira; distrito Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 01/03/22 hasta ahora, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave.

Que, mediante Oficio N° 009-2022/CNI-0427-JCMLCH-D/SJ-U fecha 07 de Marzo del 2022, el Prof. M. Solorzano Cajaleon Director C.N.1 N°0427-JCM-La Chira, comunica lo siguiente "que el docente **ALBERTO FLORES CABALLERO**, docente nombrado del nivel primario, debió reincorporarse a su centro de labores el 01 de Marzo de 2022, hasta la fecha no se ha presentado a laborar y no ha presentado ningún documento justificando sus inasistencias, motivo por el cual informo abandono de cargo, según las normas vigentes, informo el abandono de cargo y desatención a los estudiantes del grado mencionado".

Que, la CPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial, art.-3 La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la Ciudadanía y la democracia Esta ética exige del profesor, idoneidad profesional, comportamiento moral y **compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno**.

Que, el docente Flores Caballero Alberto, en fecha 01 de Marzo del 2022 hasta la presentación del Oficio N° 009-2022/CNI-0427-JCMLCH-D/SJ-U fecha 07 de Marzo del 2022, no se ha presentado al cumplimiento de sus funciones laborales como docente nombrado de la IE. N°0427-Jose Carlos Mariátegui - La Chira; causa de ello los no asisten a clases, por el cual pone en conocimiento a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, quien a su vez mediante Memorando N° 078-2022-GRSM-DRE-UGELT/D, con fecha 15 de Marzo del 2022, traslada a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos de Docentes, para las acciones respectivas, cabe mencionar que Hasta la fecha no se ha presentado a laborar y o ha presentado ningún documento justificando sus inasistencias; motivo por el cual y de acuerdo a las normas vigentes, informo el abandono de cargo y desatención a los estudiantes del grado mencionado".

001600

Que, la CPPADD de la UGEL-T, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular. La CPPADD aplicará la sanción o absolución correspondiente sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al investigado no se le ha vulnerado: *el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba* al presente caso en particular, se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad y legalidad.

Que, mediante Cedula de Notificación N°029-2022 fecha 23/03/2022, se remite la R.D.UGEL-T N°001451-2021, en la que se resuelve INSTAURAR PAD al Prof. ALBERTO FLORES CABALLERO con DNI N°19429066 con RESOLUCION DIRECTORAL N° 1416-2022, quien es notificado válidamente en fecha 28/03/2022, en el que se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD debe de solicitar las copias correspondientes del expediente principal, para mejor estudio de autos por éste o su abogado defensor; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art.- 248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, este colegiado hace referencia lo siguiente; de acuerdo a la RVM N°091-2021-MINEDU en su art.- 6.4.15. EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, literal d) Si dentro del plazo antes señalado, el profesor procesado no cumple con la presentación de su descargo por escrito, la Comisión tiene expedita su función para evaluar el expediente efectuando la investigación y diligencias que sean necesarias. Los descargos presentados fuera del plazo, se tienen por no presentados. Asimismo TUO de la Ley N°27444 en su art.- 255 numeral 4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

Que, de acuerdo al cuerpo normativo mencionado en el párrafo anterior este colegiado tiene a la vista, el profesor **ALBERTO FLORES CABALLERO**, docente de la I.E. N° 0427 "JCMLCH"-Uchiza, **a la fecha no hizo ingresar documento alguno por la Plata Forma de Mesa de Partes Virtual de la UGEL Tocache respecto a su descargo y/o solicitando ampliación de plazo para la presentación de la misma**".

Cabe señalar que como antecedente el Informe Técnico Preliminar N° 001-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD fecha 26 de Julio del 2021, Resolución Directoral N° 001451, fecha 10 de Agosto 2021, así mismo el Informe Técnico Final ITF. N° 001-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, con fecha 26 de Agosto 2021 y mediante Resolución Directoral N° 001482, fecha 03 de Septiembre del 2021, hace mención del primer proceso Administrativo al docente en cuestión quien fue SANCIONADO con CESE TEMPORAL de 05 meses, sin goce de remuneración, con fecha de Notificación debida el día 10 de septiembre del 2021, documento que consta su primera sanción temporal.

A ello la CPPADD visto los documentos fehacientes, el docente ALBERTO FLORES CABALLERO, debió de incorporarse a su labores en beneficio de los educandos, realizando su trabajo remoto con los equipos o medios tecnológicos que estime conveniente; pero hasta la fecha, no ha emitido documento alguno justificando por qué no realiza su trabajo pedagógico, por tanto el docente cuestionado está demostrando irresponsabilidad en su trabajo pedagógico con estudiantes, padres de familia y en los trabajos colegiados.

Por lo tanto, según artículo 82.4, El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por tres (3) días consecutivos o cinco (5) continuos, en un periodo de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal. Por lo tanto en el mismo artículo 82°. Cese Temporal, en el numeral 82.3, refiere que No proceden más de dos (2) sanciones de cese temporal, de corresponderle una nueva sanción de cese temporal, procede la aplicación de la sanción de Destitución. En ese sentido cabe mencionar que este sería la segunda acción impuesta por el CPPADD – UGEL-T.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones".

De acuerdo a la RVM N°155-2021-MINEDU, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente (...)

5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- a) Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- b) Interactuar con el estudiante y sus familiares.**
- c) Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.**
- e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.**
- f) Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- g) Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- h) Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo.
- b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.
- c) Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual.
- d) Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE.
- e) Participar del espacio de formación virtual <http://www.perueduca.pe/campus-virtual> con los cursos disponibles en PerúEduca.
- f) Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el Prof. Flores Caballero Alberto, docente nombrado de la I.E. N°0427-Jose Carlos Mariátegui – La Chira; ha incurrido en falta administrativa disciplinaria, previsto en la Ley N°29944, art.- 40 literal a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores, literal b) Interactuar con el estudiante y sus familiares, d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora. 5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida. Presunta sanción disciplinaria tipificada en la Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave."

Que, la CPPADD de acuerdo a los documentos de autos se evidencia que el Prof. Flores Caballero Alberto, docente nombrado de la I.E. N°0427-Jose Carlos Mariátegui – La Chira, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 01/03/22 hasta la actualidad, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada; lo que este hecho hace que aun más se evidencie su

irresponsabilidad. La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales:

a) Circunstancias en que se cometen.	El docente Flores Caballero Alberto, docente nombrado de la I.E. N°0427-Jose Carlos Mariátegui - La Chira, hizo ABANDONO DE CARGO como profesor de dicha institución desde el 01 de Marzo del 2022 hasta el 07 de marzo del 2022
b) Forma en que se cometen.	El docente en PAD no desarrolla acciones pedagógicas estratégicas en coordinación con el personal directivo de la IE y los estudiantes en el cumplimiento de sus funciones laborales Educativas del presente año 2022, cabe decir que hasta la fecha no ha asistido ningún alumno
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	Si aplica, siendo este PAD por segunda vez.
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, debido a la no asistencia a su jornada laboral desde el 01 de Marzo del 2022 hasta la actualidad, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo, lo que este hecho hace que aún más se evidencie su irresponsabilidad al no asistir a la IE. Sin alguna justificación, cabe decir que este sería el segundo PAD del profesor.
i) Situación jerárquica del autor o autores	No aplica.

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente, de acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del D.S. N°006-2019-JUS, TUO de la Ley N°27444: "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción este basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría).

Que, la CPPADD tendrá en cuenta los principios de **razonabilidad y proporcionalidad**; al respecto esta comisión señala que: "(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresarlo en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, etc.). Que, la CPPADD de la UGEL-T aplicará la sanción o absolución correspondiente, sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al docente en PAD no se le ha vulnerado el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba al presente caso en particular; se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad, legalidad, impulso de oficio y verdad material, asimismo debe tenerse en cuenta que el docente en PAD no ha remitido descargo alguno.

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que existe mérito suficiente para **IMPONER** sanción administrativa disciplinario al Prof. Flores Caballero Alberto, docente nombrado de la IE. N°0427-Jose Carlos Mariátegui - La Chira; porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa, desde el 01 de marzo del año 2022, por lo tanto incumpliendo sus funciones como docente así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con

001660

responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos art.40 literal, a), q), concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, artículos 5.4 actividad de los profesores literal b), d) y e): 5.11 deberes literal a) y b): y art.- 48 primer párrafo, del mismo cuerpo normativo.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- IMPONER sanción administrativo disciplinario de **CESE TEMPORAL** de **10 meses** sin goce de remuneración, con **vigencia** a partir de su debida notificación, al Prof. **FLORES CABALLERO Alberto** (DNI N°19429066), docente nombrado de la I.E. N°0427-Jose Carlos Mariátegui – La Chira; distrito Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, porque ha transgredido por acción y omisión su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz a su asistencia a la Institución Educativa, desde el 01 de marzo del año 2022, por lo tanto incumpliendo sus funciones como docente así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades laborales); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la oficina de Personal, Escalafón, Planillas, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- Las resoluciones de sanción generadas en procesos administrativos disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso administrativo alguno "Art.-104 del D.S N°004-2013-ED".

ARTICULO 4°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

NOTIFICACION N° 036-2022

CARGO
S. G.

ANTECEDENTE : MEMORANDO N°245-2022-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 19-05-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1660-2022

IMPONER SANCION ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE CESE TEMPORAL DE 10 MESES SIN GOCE DE REMUNERACION.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Prof. ALBERTO FLORES CABALLERO
DOMICILIO : 19429066
DNI N° : Leoncio Prodo 11010.
CORREO ELECTRONICO: betto-151@hotmail.
FECHA NOTIFICACION : 06/06/22 HORA: 12:00


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRMA


HUELLA DIGITAL



ROSAC SILVA GERMANY
Esp. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
C.M. 808075288

NOTIFICADOR

